

1501517-28.2019.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... que o automotor era produto de roubo, ocorrido em 26 de maio de 2019, conforme R.D.O. 668254/2019.

Instado a comparecer à Delegacia, Eliton não reconheceu Caíque Aparecido e Marcos Antônio como autores do roubo que lhe vitimara.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019 (fls. 78/80), sendo Caíque Aparecido pessoalmente citado (fls. 156). Sobreveio aos autos a resposta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: 13h00min às 17h00min

Processo Digital 1501517-28.2019.8.26.0542 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501517-28.2019.8.26.0542

Controle: 2019/001758

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Caique Aparecido Oliveira Mateus

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

CAÍQUE APARECIDO OLIVEIRA MATEUS, qualificado nos autos, juntamente com Marcos Antônio Rosa, qualificado nos autos, foi denunciado por incursão nas penas do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, em 29 de maio de 2019, por volta das 10h10min, na Avenida Ipê, 380, Cidade das Flores, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, tentaram subtrair, para proveito comum, com emprego de chave falsa, o veículo General Motors Corsa Millenium, DAN-5765, avaliado em R\$ 10.000,00 e pertencente a Eliton Feliciano da Silva, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, por ocasião do ocorrido, Caíque Aparecido e Marcos Antônio, fazendo uso de uma chave falsa, adentraram o veículo de Eliton, que estava estacionado na via pública, com o ânimo de subtrai-lo.

Ocorre que, quando já estavam no interior do automóvel, enquanto Caíque Aparecido tentava acionar a ignição, foram abordados por policiais militares que patrulhavam

pelo local, ante a conduta suspeita de ambos.

Em consulta às placas, os milicianos constataram que o automotor era produto de roubo, ocorrido em 26 de maio de 2019, conforme R.D.O. 668254/2019.

Instado a comparecer à Delegacia, Eliton não reconheceu Caíque Aparecido e Marcos Antônio como autores do roubo que lhe vitimara.

A denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019 (fls. 78/80), sendo Caíque Aparecido pessoalmente citado (fls. 156). Sobreveio aos autos a resposta escrita (fls. 190) e, não havendo causas de sumária absolvição, o recebimento da denúncia foi ratificado. Relativamente a Marcos Antônio foi determinado o desmembramento dos autos (fls. 192/193).

Foi instaurado incidente de verificação de dependência toxicológica (fls. 205), cujo resultado da perícia, homologado (autos 0011479-41.2020.8.26.0405), concluiu ser Caíque Aparecido, do ponto de vista médico-legal, é plenamente capaz (fls. 245/246).

Em instrução processual foram ouvidas a vítima (fls. 270) e testemunhas (fls. 271/272), prosseguindo-se com o interrogatório (fls. 273).

Encerrada a instrutória, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada foi requerido sendo os debates orais convertidos em memoriais escritos (fls. 274).

Em sede de memoriais escritos, o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela procedência da ação penal e consequente condenação de Caíque Aparecido nos termos da denúncia (fls. 277/282).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 260/265).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

O conjunto probatório amealhado se mostra frágil.

A vítima Eliton narrou que no dia 25 ou 26 de maio, quando chegava em casa por volta das 3h, foi abordado por um autor que bateu no vidro com arma em punho e ordenou que descesse. Ele subtraiu o carro do declarante, bem como a carteira. Pelo que soube dos policiais, seu veículo foi localizado abandonado em uma rua próxima da Delegacia e havia duas pessoas no interior de seu carro. Foi até a Delegacia fazer o reconhecimento dessas duas pessoas e não as reconheceu como autoras do roubo (fls. 270).

A testemunha Policial Militar Lucas asseverou que a ocorrência foi informada pelo C.O.Po.M. para averiguação de um veículo que estava na avenida. No local, avistaram dois indivíduos dentro do carro. Conversaram com ambos separadamente e eles entraram em contradição. Um deles portava uma chave mixa. Consultaram a placa do veículo que constava como produto de roubo dias atrás. A vítima não os reconheceu como autores do roubo (fls. 271).

A testemunha Policial Militar Ademir Donizete declinou que, em patrulhamento, foram solicitados pelo C.O.Po.M. para verificar o veículo na Avenida Ipê. Avistaram Caíque e Marcos no interior do veículo. Caíque era o motorista e Marcos estava no carona. No contato do veículo havia uma chave mixa. Caíque disse que se encontrou com Marcos, que conduzia o carro no dia anterior e com ele pegou carona. Marcos informou que apenas tinha entrado no veículo para consumir drogas. Ambos foram conduzidos ao 1º D.P. (fls. 272).

Interrogado, Caíque Aparecido negou a prática delitiva. Afirmou que pegou carona em Carapicuíba com Marcos. Não estava no volante e nem sabe dirigir. Não sabia que o carro era roubado, senão não teria entrado nele (fls. 273).

A versão apresentada por Caíque Aparecido em Juízo é similar àquela por ele narrada para a Autoridade Policial (fls. 5).

Na fase judicial, um dos milicianos afirmou que no veículo havia duas pessoas, sem especificar quem estaria na direção e quem seria passageiro. Ainda, disse que a chave mixa estava com uma das pessoas, e não no contato do automotor.

Tal narrativa diverge consideravelmente daquilo que foi apurado na fase inquisitorial. Se não bastasse, é diferente do quanto informado pelo outro policial militar, de que Caíque Aparecido era o motorista e que havia uma chave mixa no contato do veículo.

Soma-se que inexistem elementos que permitam infirmar a versão de Caíque Aparecido, de que embarcou no veículo que era dirigido por Marcos Antônio, desconhecendo sua origem ilícita e que sua intenção era furtar o veículo, produto de roubo, abandonado.

Cabe ressaltar que, como cediço, na fase da denúncia vigora o princípio in dubio pro societatis da análise das provas e o inquérito-policial é peça meramente informativa destinada tão-somente a autorizar o exercício da ação-penal. Todavia, na sentença, se das provas emergem dúvidas da autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo. Neste sentido:

“Inquérito Policial - Valor deste que não pode ser tamanho que autorize a condenação apenas com seus elementos - Prova suficiente para o oferecimento da denúncia, mas não para a condenação - Absolvição mantida” (Relator: Renato Nalini - Apelação Criminal 94.764-3 - Mauá - 25.03.91).

“Inquérito policial - Natureza - Disciplina da Prova - O inquérito policial constitui mero procedimento administrativo, e de caráter investigatório, destinado a subsidiar a atuação do Ministério Público. Trata-se de peça informativa cujos elementos instrutórios - precipuamente destinados ao órgão da acusação pública - habilita-lo-ão a instaurar a persecutio criminis in iudicio. A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária na fase preliminar da persecução penal (informatio delicti) e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito. A investigação policial - que tem no inquérito o instrumento de sua concretização - não se processa, em função de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade e da instrução criminal contraditória. A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina como pela jurisprudência dos Tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo. Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia” (STF - 1ª Turma - REcr. nº 136.239-1/SP - RELATOR:- Min. Celso de Mello - DJU 14/08/92, pág. 12227).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO CAÍQUE APARECIDO OLIVEIRA MATEUS, qualificado nos autos, da imputação do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Osasco, 14 de dezembro de 2022.